



CITTA' DI SQUILLACE COPIA
Provincia di Catanzaro



Determinazione del Registro Generale n°	187	del	28/05/2021
Determinazione del Settore Finanziario n°	18	del	28/05/2021

OGGETTO: Affidamento servizio di predisposizione Piano finanziario e Piano tariffario Tari anno 2021 con supporto agli adempimenti Arera – Cig: ZBF31EBA50

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO



L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Premesso:

che, in merito alla Tari la legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, in analogia con quanto previsto nell'ambito dei settori di energia elettrica, gas e servizio idrico. L'Agenzia, con la delibera n. 443 del 31.10.2019, ha approvato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR). Il D.L. 124/2019, all'art. 57-bis, "Disciplina della Tari: Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe.." introduce la possibilità, per i comuni, di approvare le tariffe e i regolamenti Tari, in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, entro il 30 aprile 2020, con effetto dal 1 ° gennaio 2020;

Richiamata, altresì la delibera n. 158/2020/R7rif del 5 maggio 2020, con la quale Arera ha approvato un provvedimento regolatorio sulla determinazione dei corrispettivi Tari per l'anno 2020, dettando nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche che hanno dovuto/voluto sospendere l'attività economica, sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del .Lgs.267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore come previsto dall'art. 217 lettera u) del D. Lgs. 50/2016;
- D.Lgs 118/2011;
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- l'art. 183 c. 7 D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (Cura Italia), convertito in legge n. 27 del 24/04/2020, che all'articolo 107, commi 4 e 5, dispone il differimento del termine per l'approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, ovvero, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013 n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Dato atto che:

- il presente provvedimento costituisce determina a contrattare di cui al combinato disposto dell'art. 192 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 ed art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
- il contratto riguarda la fornitura di servizio di supporto ed avverrà nella forma di scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata in conformità a quanto disposto dal punto 4.4.1 delle linee guida ANAC n. 4 e da disciplinare di incarico;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 ;

Che attraverso il Portale degli acquisti della Pubblica amministrazione Mepa trattativa numero 1599627 del 09.02.2021 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A del Decreto legislativo 50/2016 è stato richiesto preventivo di spesa e che è stata individuata la società IO.PA. srls che in data 12.02.2021 ha presentato migliore offerta per il servizio di che trattasi;

Considerato che la ditta suddetta ha richiesto un compenso di € 1.450,00 oltre IVA 22% per il servizio sopra menzionato;

Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 109, comma 2°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Visto l'art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Confermato che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000:

D E T E R M I N A

1. **di affidare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico per il servizio di elaborazione piano finanziario - metodo Arera e piano tariffario Tari con supporto agli adempimenti ARERA per l'anno 2021 alla ditta IO.PA srls al costo complessivo di € 1.450,00 oltre IVA 22%;
2. **Di approvare** l'offerta dell'incarico presentato tramite il Mepa;
3. **di impegnare** la spesa suddetta per complessivi € 1.769,00 con imputazione al capitolo 587 impegno n. 142/2021;
4. **di dare atto** della compatibilità del pagamento della spesa suddetta con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Di attestare per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 chiunque ritenga che il presente atto leda direttamente i suoi interessi può proporre ricorso al T.A.R. di Catanzaro presentando i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre i successivi 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione.

- ☐ La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del T.U. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- ☐ La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 49 del T.U. n° 267/2000 e successive modificazioni e viene trasmessa, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

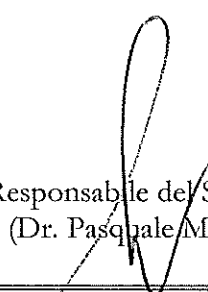
**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**
Dr. Pasquale Muccari

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento 187 del 28/05/2021 Si appone il visto per la regolarità contabile
Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere
sul cap. 587 – cod. 0903103 del bilancio esercizio 2021 – impegno n.142

Squillace, li 28/05/2021

Il Responsabile del Settore
f.to (Dr. Pasquale Muccari)



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 – comma 7 – del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line-

L'Impiegato Responsabile

E' copia conforme all'originale

Squillace, li 28/05/2021

Il Responsabile del Settore
(Dr. Pasquale Muccari)

